



**Guardia di Finanza
GRUPPO FORMIA**

1° Nucleo Operativo

Sezione Operativa – Squadra Operativa Volante

Via Palazzo 150, 04023 Formia (LT) – Tel./fax 0771/720288 – pec: LT1290000p@pec.gdf.it

DEPOSITATO IN
Cassino
7 MAR 2022
VIA
Cassino
Ricevuto

Numero **106222**
Data: **04 MAR. 2022**
Tipo: Uscita
AON-Lazio UOR-T129

N. _____ di sched.

Formia

Oggetto: Integrazione comunicazione notizia di reato ex art. 347 c.p.p..
p.p. n. 3749/21 Mod. 21.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA
Presso il Tribunale di
(c.a. Dott.ssa Chiara D'Orefice)

CASSINO

Consegna a mano

Seguito nota n.048750/21 di protocollo del 02.02.2022 e nota n. 083086 del 22.02.2022

1. Si invia, per il deposito, allegata alla presente, ad esecuzione avvenuta, l'integrazione di polizia giudiziaria, con gli allegati in essa richiamati, afferente l'attività cognitiva in oggetto indicata.
2. Si resta in attesa di conoscere le decisioni di Codesta A.G.
3. Si prega restituire in duplo munito degli estremi di ricevuta.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. Luigi Galluccio)



DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Cassino 7 MAR 2022
Cancelliere Esposito
Elsolom VALENTI

Guardia di Finanza GRUPPO FORMIA

1°Nucleo Operativo

Sezione Operativa – Squadra Operativa Volante

Via Palazzo n. 150 – 04023 Formia (LT) – Telefono e Fax 0771/720288 - pec Lt1290000p@pec.gdf.it

Numero 106222
Data: 04 MAR 2022
Tipo: Uscita

AOO: Lazio UOR: LT129

Oggetto: Integrazione comunicazione notizia di reato ex art. 347 c.p.p., nell'ambito del p.p. n. 3749/21 Mod. 21.

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Presso il Tribunale di
(c.a. Dott.ssa Chiara D'Orefice)

CASSINO

Consegna a mano

Seguito nota n.048750/21 di protocollo del 02.02.2022 e nota n. 083086 del 22.02.2022

1. PREMESSA

In data 02 febbraio u.s., la S.V. emetteva un decreto di acquisizione di documentazione bancaria, al fine di acquisire dati e notizie relativi alla copia dell'assegno n. 5108018817-05 del 30.09.2019 del valore di € 545,64 emesso dalla Banca Popolare di Fondi – filiale di Scauri – Minturno, con addebito sulla Banca Popolare di Sondrio e beneficiario il Comune di Castelforte (LT).

Come dettagliato nella nota a seguito, la fotocopia di tale titolo di credito è stata rinvenuta all'interno della busta "A", relativa alla documentazione amministrativa prodotta dalla ditta "AM Tecnologia e Sicurezza S.r.l.s.", afferente la gara d'appalto attraverso la procedura negoziata per la realizzazione di un progetto di videosorveglianza nel territorio comunale di Castelforte, a quest'ultima aggiudicata.

2. ACCERTAMENTI ESEGUITI

Da ulteriori verifiche svolte sulla documentazione acquisita, ad integrazione di quanto già espresso a Codesta A.G. nelle note cui si fa seguito, si rappresenta che:

- a. la determina a contrarre n. 523 del 04.09.2019 prevede al punto 6. del disciplinare di gara il seguente obbligo per il soggetto partecipante alla procedura *de qua*: "l'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria



di importo pari al 2% dell'importo a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all'art.93, c.7, del D.lgs. n.50/2016 e smi (Codice). Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa" (all. 1);

- b. dal calcolo dell'importo a base d'asta pari a € 27.782,00, il 2% a titolo di cauzione provvisoria è pari a 555,64;
- c. la ritrovata fotocopia del menzionato assegno nr. 5108018817-05 di € 545,64, intestato al Comune di Castelforte – gara videosorveglianza comunale, si ritiene possa essere, verosimilmente, riconducibile al valore della cauzione provvisoria *sub a.*.

3. DEPOSITO ATTI

La presente integrazione, si compone da nr. 2 pagine, ed è assunta in carico al numero di protocollo riportato alla pagina nr. 1, viene depositata presso Codesta Procura *brevi Manu*.

4. MILITARI OPERANTI

Le operazioni di accertamento, sono state dirette dallo scrivente, ed eseguite dal Ten. Filippo Toriello e Lgt. C.S. Salvatore Zungri, ufficiali di polizia giudiziaria operanti e, per tale motivo, in grado di riferire compiutamente sui fatti esposti nella presente informativa.

IL COMANDANTE DEL GRUPPO
(Ten. Col. Luigi Galluccio)



Guardia di Finanza

GRUPPO FORMIA

1° Nucleo Operativo

Sezione Operativa – Squadra Operativa Volante

Via Palazzo n. 150 – 04023 Formia (LT) – Telefono e Fax 0771/720288 - pec Lt1290000p@pec.gdf.it

ALLEGATO 1

COPIA

**COMUNE DI CASTELFORTE**

Provincia di Latina

Area: AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Numero di Area :199 del 04-09-2019

Responsabile dell' Area: MANZO PASQUALE

DETERMINAZIONE	
OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE-PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO, VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA" AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA APPROVAZIONE ATTI TECNICI NONCHÉ ATTI DI GARA.

RACCOLTA GENERALE PRESSO L' AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Numero	Data
523	04-09-2019

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA". AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE ATTI TECNICI NONCHE' ATTI DI GARA

CIG: Z3729A1E2F

IL RESPONSABILE DELL' AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

CHE il Comune di Castelforte ai sensi del comma 1 lettera a dell'art. 2 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 Aprile 2017, n. 48, ha richiesto un finanziamento al Ministero degli Interni per l'attuazione della sicurezza urbana mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza, in determinate zone del territorio comunale o infracomunale ;

VISTA la delibera di G. C. n. 137 del 27.06.2018 in cui si approvava il progetto "CASTELFORTE FUTURA E SICURA" per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana redatto dall'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, comportante una spesa complessiva di € 34.450,00 (IVA inclusa) di cui euro 26.450,00 (IVA inclusa) con finanziamento del Ministero degli Interni ed € 8.000,00 quale compartecipazione finanziaria a carico del Comune di Castelforte;

CHE con nota del Ministero degli Interni prot. n. 10391/2019/AREA I del 08.03.2019 comunicava la concessione del finanziamento, del progetto "CASTELFORTE FUTURA E SICURA" per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana redatto dall'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, comportante una spesa complessiva di € 34.450,00;

ATTESA la necessita di intervenire con urgenza per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza anche a tutela della sicurezza pubblica;

VISTI gli atti tecnici, (relazione tecnica, computo metrico estimativo e q.t.e.), predisposti da questo Servizio nell'importo generale di € 34.450,00 di cui € 27.782,00 per lavori a base d'asta;

RAVVISATA la necessita di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori in parola;

DATO ATTO sotto la propria responsabilita che si procederà all'affidamento dei lavori suddetti mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e smi e con applicazione del criterio del minor prezzo disciplinato dall'art. 95, comma 4. del medesimo decreto legislativo;

ATTESO che la motivazione per procedere con procedura negoziata è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato con computo metrico estimativo;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell'Ente, che attraverso l'esecuzione del contratto colma la necessita per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza anche a tutela della sicurezza pubblica;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione dei lavori avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta per il raggiungimento degli obiettivi, sia nei termini

previsti per acquisire i lavori in parola;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non è individuato attraverso una scelta non dimostrabile o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti che saranno invitati a presentare offerte, di poter negoziare con il Comune, a parità di condizioni, sulla base di un univoco invito;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la spedizione degli inviti si apre il mercato a tutti i soggetti invitati a negoziare con il Comune, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dello schema d'invito, computo metrico e progetto allegati, si approvano col presente provvedimento;

CONSIDERATO, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica, secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta;

STABILITO di procedere mediante procedura negoziata e non attraverso procedura aperta, poiché detta scelta, che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che non risulta adottato il D.M di cui all'art. 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO opportuno, dunque, approvare gli atti di gara predisposti da questo Ufficio;

VISTA la legge n. 7 dicembre 2012, n. 213, si dà atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

ACCERTATA l'insussistenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 come introdotta dall'art. 3, comma 1 lett. d, del D.Lgs n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, nonché in esecuzione del Decreto Sindacale n. 13285 di prof. Del 31.12.2018 di attribuzione dei compiti di cui all'art. 107 del D.L. 18.08.2000 n. 267

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE**, come approva , per le ragioni di cui in premessa, gli atti tecnici relativi

al progetto "CASTELFORTE FUTURA E SICURA" per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana, nell'importo generale pari ad € 34.450,00 di cui € 27.782,00 per importo a base d'asta.

2. **DI INDIRE** relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione del criterio del minor prezzo disciplinato dall'art. 95, comma 4. del medesimo decreto legislativo.

3. **DI APPROVARE**, come approva, i relativi atti di gara di seguito elencati.

- SCHEMA INVITO DI GARA,
- DISCIPLINARE DI GARA.
- SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE

DI DICHIARARE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è: la realizzazione di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana.

b. L'oggetto dell'appalto è: "Appalto per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza".

c. La sua forma è pubblica.

d. Il contraente sarà scelto a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e con applicazione del criterio del minor prezzo disciplinato dall'art. 95, comma 4. del medesimo decreto legislativo.

5. **DI PRENOTARE** la spesa pari ad € 34.450,00 al capitolo 50114040 del bilancio comunale
Per € 26.450,00 Contributo Ministero degli Interni;
Per € 8.000,00 Bilancio Comunale;

6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. **DI RENDERE** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Géom. Pasquale Manzo.

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

9. **DI DISPORRE** la registrazione della presente determinazione in osservanza del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINAZIONE N. DEL 04-09-2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE-PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD
PONTINO, VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE,
PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA" AFFIDAMENTO LAVORI
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE ATTI
TECNICI NONCHÉ ATTI DI GARA.**

**Il Responsabile dell' Area
MANZO PASQUALE**

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.



COMUNE DI CASTELFORTE
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ISTANZA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE

(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Si evidenzia che la esibizione di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla stessa legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle speciali leggi in materia.

Si prende atto che per il concorrente italiano, ai sensi dell'art.3, comma 11, della legge n.127/1997, così come modificato dall'art.2, comma 10, della legge n.191/1998, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

Il concorrente di paese U.E. deve rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad un'autorità giudiziaria/amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale.

PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA". REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. CIG: Z3729A1E2F

Il sottoscritto _____

Nato a _____

Il _____

In qualità di legale rappresentante

per l'Impresa concorrente _____

con sede a _____ in via _____

numero telefono _____ numero di fax _____

codice fiscale n. _____ partita IVA n. _____

chiede di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

Singola impresa ☐ SI ☐ NO

Capogruppo di Associazione temporanea di imprese o di un consorzio ☐ SI ☐ NO

Mandante in Associazione temporanea di ☐ SI ☐ NO

imprese o di un consorzio

Consorzio

☐ SI ☐ NO

Imprese mandanti o consorziate (eventuali): _____

Impresa che si avvale della possibilità
dell'avvalimento (art. 89 D.Lgs 50/2016)

☐ SI ☐ NO

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- 1) L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 3, del Codice;
- 2) Di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1 del Codice: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.
- 3) **Che**, con riferimento alla presente gara, non sono in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- 4) **Che** nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
- 5) **Che** non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 6) **Di** non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67, del D.Lgs. n. 159/2011;
- 7) **Che** nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- 8) **Che** nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Nota bene: l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero ☐ quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero ☐ quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero ☐ in caso di revoca della condanna medesima;

- 9) **Che** non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e verrà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 10) **Che** essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo

che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689), che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629, del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

[Nota bene. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6, 7, 8 e 10, dovranno essere rese da tutti i soggetti ovvero:

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.]

- 11) **Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;**
- 12) **Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016,**

ovvero ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Tale ultima dichiarazione, se presente, deve riportare la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione e deve essere corredata da documenti idonei a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in apposita busta chiusa. La valutazione della effettiva idoneità di tali documenti a comprovare la autonomia della offerta è rimessa alla piena e insindacabile decisione della Commissione di gara.

- 13) **Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di aver tenuto conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;**
- 14) **Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;**
- 15) **Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento. Dichiarare, altresì i seguenti dati:**

Posizioni contributive:

> Per l'INAIL: Sede di _____ - Codice _____ - Pos. n. _____

> Per l'INPS: Sede di _____ - Matricola _____ - Pos. n. _____

> CASSA EDILE _____

- 16) **Di essere in regola con gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;**
- ovvero ☐ di non essere soggetto agli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, specificando il motivo della eventuale esenzione e dichiarando la esatta posizione in merito:

.....

.....

- 17) **Di** non essere soggetto ad alcun provvedimento che comporta il divieto, anche temporaneo, di partecipare ad appalti pubblici e/o di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 18) **Di** non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 19) **Che** nei propri confronti, ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 20) **Che** non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art.80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara,
ovvero ☐ che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del Codice nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara indicando i nominativi:
-
-

- 21) **Che** non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ovvero ☐ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 22) **Di** assumere, in caso di affidamento dell'appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 23) **Dichiara** nel solo caso di ricorso al subappalto: di volersi avvalere della facoltà del subappalto, indicando le lavorazioni e/o i servizi o parti di essi che si intendono subappaltare ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del Codice. [Nota bene. In caso di assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Ente appaltante non concederà autorizzazione al subappalto; in ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di legge]
-
-

- 24) **Dichiara** di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento secondo quanto stabilito dall'art. 89, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, ovvero ☐ di non avvalersene.
- 25) **Di** aver preso visione ed esatta cognizione della natura dell'appalto nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.
Dichiara altresì:
- di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati a base di gara adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori;
 - di essere perfettamente a conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutto quanto riportato nel bando di gara, nel presente disciplinare integrativo dello stesso, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti allegati;
 - di aver visionato i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori in appalto;
- 26) **Di** autorizzare espressamente, la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente procedimento ad uno dei seguenti recapiti:

pec: _____

- 27) **Di** esprimere, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali.

- 28) **Di** autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/1990, la facoltà di accesso agli atti indicando per quali documenti, con indicazione specifica delle pagine, righe o parole per le quali viene negato l'accesso, indicandone, altresì, le motivazioni specifiche.
- 29) **Di** accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.
- 30) **Di** accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.
- 31) **Di** essere in possesso delle certificazioni per il sistema di gestione della qualità aziendale attinenti all'oggetto dell'appalto, in conformità a quanto previsto dalle normative,
ovvero ☐ di non esserne in possesso.

Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti:

Dichiara, ai fini dell'appalto l'elezione del domicilio e l'indirizzo P.E.C. ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti:

FIRMA

**N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE
IN CORSO DI VALIDITA'.**



COMUNE DI CASTELFORTE
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA". REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

CIG: Z3729A1E2F

ALLEGATO C: OFFERTA

Importo a base d'asta : € 27.782,00 (ventisette milasettecentoottantadue/00) incluso oneri sicurezza pari ad € 1.110,00 importo da ribassare pari ad € 26.672,00 (ventisei milaseicentottantadue/00).

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente in _____ Quale _____

OFFRE

Un Ribasso del _____ % (_____ per cento) sull'importo a base d'asta.

RIEPILOGO OFFERTA

importo come da ribasso Euro _____

FIRMA



COMUNE DI CASTELFORTE
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tel. 0771-607942-607938 - Cod. Fisc. 81003810595 - P.IVA 81003810595
<http://www.comune.castelforte.lt.it> – e-mail: tecnico@comune.castelforte.lt.it
PEC: protocollocastelforte@pec.it

DISCIPLINARE DI GARA
(Norme integrative alla lettera d'invito)

PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA". REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
CIG: Z3729A1E2F

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicato nell'invito.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A – documentazione" e "B – Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- 2) **Attestazione di qualificazione o dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del DPR n. 445/2000, per la categoria richiesta: OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. Riguarda la fornitura, il montaggio.
- 3) **Certificazioni di qualità (se in possesso)**, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e smi;
- 4) **Documentazione relativa all'avvalimento (se l'impresa concorrente si avvale di tale facoltà)** ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e smi.

5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- 5.1 L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 3, del Codice;
- 5.2 Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83, del Codice;
- 5.3 Che, con riferimento alla presente gara, non sono in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- 5.4 Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
- 5.5 Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 5.6 Di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67, del D.Lgs. n. 159/2011;
- 5.7 Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;

5.8 Che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Nota bene: l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero ☐ quando è intervenuta la riabilitazione
 ovvero ☐ quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
 ovvero ☐ in caso di revoca della condanna medesima;

5.9 Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e verrà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;



Che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689), che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629, del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

[Nota bene. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6, 7, 8 e 10, dovranno essere rese da tutti i soggetti ovvero:

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.]

5.10 Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

5.11 Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016,

ovvero ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Tale ultima dichiarazione, se presente, deve riportare la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione e deve essere corredata da documenti idonei a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in apposita busta chiusa. La valutazione della effettiva idoneità di tali documenti a comprovare la autonomia della offerta è rimessa alla piena e insindacabile decisione della Commissione di gara.

5.12 Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di aver tenuto conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;

5.13 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

5.14 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento. Dichiaro, altresì i seguenti dati:

Posizioni contributive:

> Per l'INAIL: Sede di _____ - Codice _____ - Pos. n. _____

> Per l'INPS: Sede di _____ - Matricola _____ - Pos. n. _____

> Cassa edile n. _____

5.15 - Di essere in regola con gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

ovvero ☐ di non essere soggetto agli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, specificando il motivo della eventuale esenzione e dichiarando la esatta posizione in merito:

5.16 - Di non essere soggetto ad alcun provvedimento che comporta il divieto, anche temporaneo, di partecipare ad appalti pubblici e/o di contrarre con la pubblica amministrazione;

5.17 - Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

5.18 - Che nei propri confronti, ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

5.19 - Che non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art.80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, ovvero ☐ che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del Codice nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare di gara indicando i nominativi:

5.20 - Che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ovvero ☐ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

5.21 - Di assumere, in caso di affidamento dell'appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

5.22 Dichiaro nel solo caso di ricorso al subappalto: di volersi avvalere della facoltà del subappalto, indicando le lavorazioni e/o i servizi o parti di essi che si intendono subappaltare ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del Codice. [Nota bene. In caso di assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Ente appaltante non concederà autorizzazione al subappalto; in ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di legge]

Dichiaro di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento secondo quanto stabilito dall'art. 89, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i, ovvero ☐ di non avvalersene.

5.23 Di aver preso visione ed esatta cognizione della natura dell'appalto nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.

Dichiaro altresì:

- di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati a base di gara adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori;
- di essere perfettamente a conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutto quanto riportato nel bando di gara, nel presente disciplinare integrativo dello stesso, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti allegati;
- di aver visionato i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori in appalto;

5.24 Di autorizzare espressamente, la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente recapito:
mail pec: _____;

5.25 Di esprimere, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali.

5.26 Di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 241/1990, la facoltà di accesso agli atti indicando per quali documenti, con indicazione specifica delle pagine, righe o parole per le quali viene negato l'accesso, indicandone, altresì, le motivazioni specifiche.

5.27 Di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.

5.28 Di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012, approvato dal Comune di Minturno, giusta delibera Commissariale, con i poteri della Giunta Comunale, n. 14 del 29.01.2016.

5.29 Di essere in possesso delle certificazioni per il sistema di gestione della qualità aziendale attinenti all'oggetto dell'appalto, in conformità a quanto previsto dalle normative,
ovvero ☐ di non esserne in possesso.

Dichiara l'elezione del domicilio, ai fini dell'appalto, il numero di fax e indirizzo di posta elettronica ed indirizzo di P.E.C. ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti:

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. Esse possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

6) L'offerta deve essere corredata da una **cauzione provvisoria di importo pari al 2%** dell'importo a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016 e smi (Codice). Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa.

Nella Busta "B" deve essere contenuta, A PENA DI ESCLUSIONE:

Dichiarazione, redatta su carta regolarizzata ai fini della imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

L'indicazione del prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere, (giusta sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10/2015).

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Minturno, in osservanza dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura dei plichi contenenti le offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione presentata, procede a:

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara.
- procede poi all'apertura delle buste "B – Offerta Economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede alla enunciazione dei ribassi offerti. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le operazioni di gara saranno svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa.

Sarà motivata, a verbale, ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

L'aggiudicazione è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione/formalizzazione dell'esito di gara, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di giorni 180 dalla data della lettera d'invito.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, e del secondo classificato possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.

COPIA

**COMUNE DI CASTELFORTE**

Provincia di Latina

Area: AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Numero di Area :199 del 04-09-2019

Responsabile dell' Area: MANZO PASQUALE

DETERMINAZIONE	
OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRARRE-PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO. VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE. PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA" AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE ATTI TECNICI NONCHÉ ATTI DI GARA.

RACCOLTA GENERALE PRESSO L' AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE	
Numero	Data
523	04-09-2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE – PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, PROGETTO “CASTELFORTE FUTURA E SICURA”. AFFIDAMENTO LAVORI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
APPROVAZIONE ATTI TECNICI NONCHE' ATTI DI GARA**

CIG: Z3729A1E2F

IL RESPONSABILE DELL' AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Premesso

CHE il Comune di Castelforte ai sensi del comma 1 lettera a dell'art. 2 del Decreto Legge 20 Febbraio 2017 n. 14 convertito con modificazioni nella Legge 18 Aprile 2017, n. 48, ha richiesto un finanziamento al Ministero degli Interni per l'attuazione della sicurezza urbana mediante l'installazione di sistemi di videosorveglianza, in determinate zone del territorio comunale o infracomunale ;

VISTA la delibera di G. C. n. 137 del 27.06.2018 in cui si approvava il progetto “CASTELFORTE FUTURA E SICURA” per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana redatto dall'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, comportante una spesa complessiva di € 34.450,00 (IVA inclusa) di cui euro 26.450,00 (IVA inclusa) con finanziamento del Ministero degli Interni ed € 8.000,00 quale compartecipazione finanziaria a carico del Comune di Castelforte;

CHE con nota del Ministero degli Interni prot. n. 10391/2019/AREA I del 08.03.2019 comunicava la concessione del finanziamento, del progetto “CASTELFORTE FUTURA E SICURA” per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana redatto dall'Area Pianificazione e Gestione del Territorio, comportante una spesa complessiva di € 34.450,00;

ATTESA la necessità di intervenire con urgenza per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza anche a tutela della sicurezza pubblica;

VISTI gli atti tecnici, (relazione tecnica, computo metrico estimativo e q.t.e.), predisposti da questo Servizio nell'importo generale di € 34.450,00 di cui € 27.782,00 per lavori a base d'asta;

RAVVISATA la necessità di avviare la procedura per l'affidamento dei lavori in parola;

DATO ATTO sotto la propria responsabilità che si procederà all'affidamento dei lavori suddetti mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e smi e con applicazione del criterio del minor prezzo disciplinato dall'art. 95, comma 4. del medesimo decreto legislativo;

ATTESO che la motivazione per procedere con procedura negoziata è la seguente:

a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato con computo metrico estimativo;

b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche dell'Ente, che attraverso l'esecuzione del contratto colma la necessità per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza anche a tutela della sicurezza pubblica;

c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione dei lavori avviene sia nei termini previsti dalla programmazione disposta per il raggiungimento degli obiettivi, sia nei termini

previsti per acquisire i lavori in parola;

d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non è individuato attraverso una scelta non dimostrabile o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti che saranno invitati a presentare offerte, di poter negoziare con il Comune, a parità di condizioni, sulla base di un univoco invito;

e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché con la spedizione degli inviti si apre il mercato a tutti i soggetti invitati a negoziare con il Comune, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e i., di aprire il mercato alle piccole e medie imprese;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del D.Lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità: si stabilisce di rispettarlo, quindi, attraverso la pubblicazione sul profilo del committente dello schema d'invito, computo metrico e progetto allegati, si approvano col presente provvedimento;

CONSIDERATO, quindi, che la ragione per la quale si affida la prestazione all'operatore economico consisterà nella circostanza che esso sarà selezionato a seguito del confronto della sua proposta economica, secondo le previsioni della lettera di invito a presentare l'offerta;

STABILITO di procedere mediante procedura negoziata e non attraverso procedura aperta, poiché detta scelta, che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ATTESO che non risulta adottato il D.M di cui all'art. 44 del Codice Appalti, che avrebbe dovuto definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di tutti i contratti pubblici, anche attraverso l'interconnessione per l'interoperabilità dei dati delle Pubbliche Amministrazioni;

RITENUTO opportuno, dunque, approvare gli atti di gara predisposti da questo Ufficio;

VISTA la legge n. 7 dicembre 2012, n. 213, si dà atto della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento.

ACCERTATA l'insussistenza, ai sensi dell'art. 6/bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 190/2012, di cause di conflitto d'interesse, anche potenziale;

Dato atto della regolarità tecnica ed amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 come introdotta dall'art. 3, comma 1 lett. d, del D.Lgs n. 174/2012 convertito in Legge 213/2012;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000, nonché in esecuzione del Decreto Sindacale n. 13285 di prot. Del 31.12.2018 di attribuzione dei compiti di cui all'art. 107 del D.L. 18.08.2000 n. 267

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE**, come approva , per le ragioni di cui in premessa, gli atti tecnici relativi

al progetto "CASTELFORTE FUTURA E SICURA" per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana, nell'importo generale pari ad € 34.450,00 di cui € 27.782,00 per importo a base d'asta.

2. **DI INDIRE** relativa procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e con applicazione del criterio del minor prezzo disciplinato dall'art. 95, comma 4. del medesimo decreto legislativo.

3. **DI APPROVARE**, come approva, i relativi atti di gara di seguito elencati.

- SCHEMA INVITO DI GARA,
- DISCIPLINARE DI GARA.
- SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE

DI DICHIARARE ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, quanto segue:

a. Il fine che con il contratto si intende perseguire è: la realizzazione e il funzionamento del sistema di videosorveglianza per finalità di sicurezza urbana.

b. L'oggetto del contratto è: "Appalto per la realizzazione ex-novo di un sistema di videosorveglianza".

c. La sua forma è pubblica.

d. Il contraente sarà scelto a mezzo di procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e con applicazione del criterio del minor prezzo disciplinato dall'art. 95, comma 4. del medesimo decreto legislativo.

5. **DI PRENOTARE** la spesa pari ad € 34.450,00 al capitolo 50114040 del bilancio comunale
Per € 26.450,00 Contributo Ministero degli Interni;
Per € 8.000,00 Bilancio Comunale;

6. **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

7. **DI RENDERE** noto ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Geom. Pasquale Manzo.

8. **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per la pubblicazione e l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

9. **DI DISPORRE** la registrazione della presente determinazione in osservanza del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINAZIONE N. DEL 04-09-2019

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE-PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD
PONTINO, VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE,
PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA" AFFIDAMENTO LAVORI
REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA. APPROVAZIONE ATTI
TECNICI NONCHÉ ATTI DI GARA.**

**Il Responsabile dell' Area
MANZO PASQUALE**

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**

Copia del documento informatico formato e depositato presso questo Ente.



COMUNE DI CASTELFORTE
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

ISTANZA A PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
MODELLO UNICO DI AUTOCERTIFICAZIONE
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.)

Si evidenzia che la esibizione di dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla stessa legge sono puniti ai sensi del codice penale e delle speciali leggi in materia.

Si prende atto che per il concorrente italiano, ai sensi dell'art.3, comma 11, della legge n.127/1997, così come modificato dall'art.2, comma 10, della legge n.191/1998, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione del presente modulo, ma il legale rappresentante deve allegare, a pena d'esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio valido documento d'identità.

Il concorrente di paese U.E. deve rendere analoga dichiarazione solenne, da effettuarsi innanzi ad un'autorità giudiziaria/amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale.

**PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE,
PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA". REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.
CIG: Z3729A1E2F**

Il sottoscritto _____

Nato a _____

Il _____

In qualità di legale rappresentante

per l'Impresa concorrente _____

con sede a _____ in via _____

numero telefono _____ numero di fax _____

codice fiscale n. _____ partita IVA n. _____

chiede di partecipare alla procedura negoziata indicata in oggetto come:

Singola impresa

☐ SI ☐ NO

Capogruppo di Associazione temporanea di
imprese o di un consorzio

☐ SI ☐ NO

Mandante in Associazione temporanea di

☐ SI ☐ NO

imprese o di un consorzio

Consorzio

☐ SI ☐ NO

Imprese mandanti o consorziate (eventuali): _____

Impresa che si avvale della possibilità
dell'avvalimento (art. 89 D.Lgs 50/2016)

☐ SI ☐ NO

A tal fine consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- 1) L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 3, del Codice;
- 2) **Di** essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1 del Codice: a) i requisiti di idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali.
- 3) **Che**, con riferimento alla presente gara, non sono in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- 4) **Che** nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
- 5) **Che** non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 6) **Di** non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67, del D.Lgs. n. 159/2011;
- 7) **Che** nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
- 8) **Che** nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.
Nota bene: l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato,
ovvero □ quando è intervenuta la riabilitazione
ovvero □ quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
ovvero □ in caso di revoca della condanna medesima;

- 9) **Che** non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e verrà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- 10) **Che** essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo

che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689), che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629, del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

[Nota bene. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6, 7, 8 e 10, dovranno essere rese da tutti i soggetti ovvero:

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.]

- 11) **Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;**
- 12) **Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016,**

ovvero ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Tale ultima dichiarazione, se presente, deve riportare la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione e deve essere corredata da documenti idonei a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in apposita busta chiusa. La valutazione della effettiva idoneità di tali documenti a comprovare la autonomia della offerta è rimessa alla piena e insindacabile decisione della Commissione di gara.

- 13) **Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di aver tenuto conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;**
- 14) **Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;**
- 15) **Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento. Dichiarare, altresì i seguenti dati:**

Posizioni contributive:

> Per l'INAIL: Sede di _____ - Codice _____ - Pos. n. _____

> Per l'INPS: Sede di _____ - Matricola _____ - Pos. n. _____

> CASSA EDILE _____

- 16) **Di essere in regola con gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;**

ovvero ☐ di non essere soggetto agli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, specificando il motivo della eventuale esenzione e dichiarando la esatta posizione in merito:

.....

.....

- 17) **Di** non essere soggetto ad alcun provvedimento che comporta il divieto, anche temporaneo, di partecipare ad appalti pubblici e/o di contrarre con la pubblica amministrazione;
- 18) **Di** non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- 19) **Che** nei propri confronti, ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;
- 20) **Che** non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art.80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, **ovvero** ☐ che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del Codice nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara indicando i nominativi:
-
-

- 21) **Che** non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, **ovvero** ☐ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- 22) **Di** assumere, in caso di affidamento dell'appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 23) **Dichiara** nel solo caso di ricorso al subappalto: di volersi avvalere della facoltà del subappalto, indicando le lavorazioni e/o i servizi o parti di essi che si intendono subappaltare ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del Codice. [Nota bene. In caso di assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Ente appaltante non concederà autorizzazione al subappalto; in ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di legge]
-
-

- 24) **Dichiara** di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento secondo quanto stabilito dall'art. 89, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, **ovvero** ☐ di non avvalersene.
- 25) **Di** aver preso visione ed esatta cognizione della natura dell'appalto nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.
- Dichiara** altresì:
- di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati a base di gara adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori;
 - di essere perfettamente a conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutto quanto riportato nel bando di gara, nel presente disciplinare integrativo dello stesso, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti allegati;
 - di aver visionato i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori in appalto;
- 26) **Di** autorizzare espressamente, la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente procedimento ad uno dei seguenti recapiti:

pec: _____

- 27) **Di** esprimere, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali.

- 28) **Di** autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti - ai sensi della legge n. 241/1990, la facoltà di accesso agli atti indicando per quali documenti, con indicazione specifica delle pagine, righe o parole per le quali viene negato l'accesso, indicandone, altresì, le motivazioni specifiche.
- 29) **Di** accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.
- 30) **Di** accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012.
- 31) **Di** essere in possesso delle certificazioni per il sistema di gestione della qualità aziendale attinenti all'oggetto dell'appalto, in conformità a quanto previsto dalle normative,
ovvero ☐ di non esserne in possesso.

Indica l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti:

Dichiara, ai fini dell'appalto l'elezione del domicilio e l'indirizzo P.E.C. ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti:

FIRMA

**N.B. ALLEGARE ALLA PRESENTE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL SOTTOSCRITTORE
IN CORSO DI VALIDITA'.**



COMUNE DI CASTELFORTE
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA". REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

CIG: Z3729A1E2F

ALLEGATO C: OFFERTA

Importo a base d'asta : € 27.782,00 (ventisette milasettecentottantadue/00) incluso oneri sicurezza pari ad € 1.110,00 importo da ribassare pari ad € 26.672,00 (ventisei milaseicentottantadue/00).

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
residente in _____ Quale _____

OFFRE

Un Ribasso del _____ % (_____ per cento) sull'importo a base d'asta.

RIEPILOGO OFFERTA

importo come da ribasso Euro _____

FIRMA



COMUNE DI CASTELFORTE
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR CIVILE
"Città per la pace"
Provincia di Latina

AREA PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Tel. 0771-607942-607938 - Cod. Fisc. 81003810595 - P.IVA 81003810595
<http://www.comune.castelforte.it> -- e-mail: tecnico@comune.castelforte.it
PEC: protocollocastelforte@pec.it

DISCIPLINARE DI GARA
(Norme integrative alla lettera d'invito)

PATTO PER LA SICUREZZA DEL SUD PONTINO VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE, PROGETTO "CASTELFORTE FUTURA E SICURA". REALIZZAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA.

CIG: Z3729A1E2F

1. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE:

I plichi contenenti l'offerta e le documentazioni, pena l'esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzato, ovvero mediante consegna a mano all'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro il termine perentorio ed all'indirizzo indicato nell'invito.

I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all'esterno – oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente "A – documentazione" e "B – Offerta economica".

Nella busta "A" devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) **Domanda di partecipazione alla gara**, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.
- 2) **Attestazione di qualificazione o dichiarazione sostitutiva** resa ai sensi del DPR n. 445/2000, per la categoria richiesta: OS30 – Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi. Riguarda la fornitura, il montaggio.
- 3) **Certificazioni di qualità (se in possesso)**, ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e smi;
- 4) **Documentazione relativa all'avvalimento (se l'impresa concorrente si avvale di tale facoltà)** ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e smi.

5) Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara:

- 5.1 L'inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, 2 e 3, del Codice;
 - 5.2 Di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 83, del Codice;
 - 5.3 Che, con riferimento alla presente gara, non sono in corso intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
 - 5.4 Che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36 bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248.
 - 5.5 Che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o che nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - 5.6 Di non aver in corso un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6, del D.Lgs. n. 159/2011, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67, del D.Lgs. n. 159/2011;
 - 5.7 Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale;
 - 5.8 Che nei propri confronti non è stata emessa condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. Nota bene: l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
 - del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.
 In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- L'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato, ovvero ☐ quando è intervenuta la riabilitazione
 ovvero ☐ quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna
 ovvero ☐ in caso di revoca della condanna medesima;
- 5.9 Che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n.55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e verrà comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

Che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria (salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689), che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629, del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

[Nota bene. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 6, 7, 8 e 10, dovranno essere rese da tutti i soggetti ovvero:

- a) dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;
- b) dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti del potere di rappresentanza, dal direttore tecnico, dal socio unico persona fisica, o dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.]

5.10 Di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

5.11 Di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m, del D.Lgs. 50/2016,

ovvero ☐ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Tale ultima dichiarazione, se presente, deve riportare la ragione sociale del concorrente con cui sussiste tale situazione e deve essere corredata da documenti idonei a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in apposita busta chiusa. La valutazione della effettiva idoneità di tali documenti a comprovare la autonomia della offerta è rimessa alla piena e insindacabile decisione della Commissione di gara.

5.12 Di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e di aver tenuto conto, nel partecipare alla presente procedura di gara, degli oneri previsti dall'osservanza delle norme per la sicurezza dei lavoratori e del costo del lavoro, così come previsto dalla L. 55/90 e dalla L. 327/2000, nonché degli obblighi in materia di sicurezza e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/08;

5.13 Di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

5.14 Di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento. Dichiaro, altresì i seguenti dati:

Posizioni contributive:

> Per l'INAIL: Sede di _____ - Codice _____ - Pos. n. _____

> Per l'INPS: Sede di _____ - Matricola _____ - Pos. n. _____

> Cassa edile n. _____

5.15 - Di essere in regola con gli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

ovvero ☐ di non essere soggetto agli obblighi relativi alle norme per il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, specificando il motivo della eventuale esenzione e dichiarando la esatta posizione in merito:

5.16 - Di non essere soggetto ad alcun provvedimento che comporta il divieto, anche temporaneo, di partecipare ad appalti pubblici e/o di contrarre con la pubblica amministrazione;

5.17 - Di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertabile con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

5.18 - Che nei propri confronti, ai sensi dell' art. 80, comma 5, lettera c, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

5.19 - Che non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art.80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando di gara, ovvero ☐ che vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate all'art. 80, comma 3, del Codice nell'anno antecedente la pubblicazione del presente disciplinare di gara indicando i nominativi:

5.20 - Che non si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ovvero ☐ che si è avvalso dei piani individuali di emersione di cui alla Legge n. 383/2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;

5.21 - Di assumere, in caso di affidamento dell'appalto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

5.22 - Dichiaro nel solo caso di ricorso al subappalto: di volersi avvalere della facoltà del subappalto, indicando le lavorazioni e/o i servizi o parti di essi che si intendono subappaltare ai sensi e nei limiti dell'art. 105 del Codice. [Nota bene. In caso di assenza della dichiarazione di cui al presente punto, l'Ente appaltante non concederà autorizzazione al subappalto; in ogni caso il subappaltatore dovrà essere in possesso dei requisiti di legge]

Dichiaro di avvalersi dell'istituto dell'avvalimento secondo quanto stabilito dall'art. 89, del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e smi, ovvero ☐ di non avvalersene.

5.23 - Di aver preso visione ed esatta cognizione della natura dell'appalto nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori.

Dichiaro altresì:

- di giudicare i lavori stessi realizzabili, gli elaborati a base di gara adeguati, i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove dovranno essere eseguiti i lavori;
- di essere perfettamente a conoscenza e di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutto quanto riportato nel bando di gara, nel presente disciplinare integrativo dello stesso, nel capitolato speciale d'appalto e nei documenti allegati;
- di aver visionato i luoghi ove dovranno essere eseguiti i lavori in appalto;

5.24 Di autorizzare espressamente, la Stazione Appaltante ad effettuare tutte le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente recapito:
mail pec: _____;

5.25 Di esprimere, ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento dei dati nel pieno rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali.

5.26 Di autorizzare l'Amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un partecipante alla gara eserciti – ai sensi della legge n. 241/1990, la facoltà di accesso agli atti indicando per quali documenti, con indicazione specifica delle pagine, righe o parole per le quali viene negato l'accesso, indicandone, altresì, le motivazioni specifiche.

5.27 Di accettare la eventuale consegna dei lavori sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto.

5.28 Di accettare, a pena di esclusione, il protocollo di legalità ai sensi dell'art. 1, comma 17, della Legge 190/2012, approvato dal Comune di Minturno, giusta delibera Commissariale, con i poteri della Giunta Comunale, n. 14 del 29.01.2016.

5.29 Di essere in possesso delle certificazioni per il sistema di gestione della qualità aziendale attinenti all'oggetto dell'appalto, in conformità a quanto previsto dalle normative,
ovvero ☐ di non esserne in possesso.

Dichiara l'elezione del domicilio, ai fini dell'appalto, il numero di fax e indirizzo di posta elettronica ed indirizzo di P.E.C. ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti:

Le dichiarazioni devono essere sottoscritte dal legale rappresentante. Esse possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive devono essere redatte ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

6) L'offerta deve essere corredata da una **cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell'importo a base di gara**, fatto salvo il beneficio di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e smi (Codice). Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa.

Nella Busta "B" deve essere contenuta, A PENA DI ESCLUSIONE:

Dichiarazione, redatta su carta regolarizzata ai fini della imposta di bollo, sottoscritta dal legale rappresentante o da suo procuratore, contenente:

L'indicazione del prezzo - inferiore al prezzo posto a base di gara al netto degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza - espresso in cifre ed in lettere ed il conseguente ribasso percentuale, anch'esso espresso in cifre ed in lettere, rispetto al suddetto prezzo posto a base di gara, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

In caso di discordanza tra le due indicazioni prevarrà quella in lettere, (giusta sentenza del Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 10/2015).

Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Minturno, in osservanza dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e smi.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, ovvero la commissione di gara, il giorno fissato per l'apertura dei plichi contenenti le offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione presentata, procede a:

- verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in caso negativo ad escluderle dalla gara.
- procede poi all'apertura delle buste "B – Offerta Economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede alla enunciazione dei ribassi offerti.
Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le operazioni di gara saranno svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa.

Sarà motivata, a verbale, ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

L'aggiudicazione è subito impegnativa per l'aggiudicatario, mentre per l'Amministrazione lo sarà dopo l'intervenuta approvazione/formalizzazione dell'esito di gara, fermo restando gli accertamenti previsti dalla legge.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di giorni 180 dalla data della lettera d'invito.

I concorrenti, ad eccezione dell'aggiudicatario, e del secondo classificato possono chiedere alla stazione appaltante la restituzione della documentazione presentata al fine della partecipazione alla gara.